

Fundamentos e Disposições Preliminares da LGPD

Um Guia Visual: Desconstruindo os Artigos 1º e 2º da Lei nº 13.709/2018

Contexto e Problema: Por Que a LGPD Foi Criada?

Crescimento Exponencial



Hoje, praticamente todas as atividades humanas (bancárias, compras, saúde, educação) envolvem **coleta e tratamento de dados** — do CPF ao endereço de IP.



Internet:
Rastreamento constante de comportamento.



Big Data: Análise massiva de dados.



Redes Sociais:
Exposição de dados pessoais.



Inteligência Artificial: Decisões automatizadas sobre indivíduos.

EXEMPLO PRÁTICO

Ao **pesquisar um produto**, o usuário passa a receber anúncios em múltiplas plataformas → seus dados foram coletados, correlacionados e compartilhados.

Base Legal: A Proteção de Dados Como Direito Fundamental

A Quem Vincula?



Estado:
Dever de proteção.



Empresas:
Dever de conformidade.

“É assegurado, nos termos da lei, o direito à proteção dos dados pessoais, inclusive nos meios digitais.”

Constituição Federal de 1988 (Art. 5º, LXXIX) –
Emenda Constitucional nº 115/2022.

Com o Que se Relaciona?



Privacidade
(Art. 5º, X)



Intimidade



Dignidade da
pessoa humana
(Art. 1º, III)

A proteção de dados passou a ser um direito fundamental autônomo.

Necessidade Regulatória: Segurança Jurídica e Proteção

Antes da LGPD

Não havia regra geral unificada; existiam apenas normas dispersas (CDC, Marco Civil, etc.).

Empresas coletavam dados sem transparência.

Compartilhamento indiscriminado e falta de controle pelo titular.

Depois da LGPD

Criação de um **marco legal estruturado** (Lei nº 13.709/2018).

Regras claras e unificadas para todo o território nacional.

Devolução do controle da informação ao cidadão.

Exemplo: O Novo Poder do Titular (Art. 18)



Acesso aos dados



Correção de dados



Exclusão de dados

Ameaças Digitais: Vazamentos e Novos Riscos

O Cenário de Risco

1

Incidentes Massivos:
Vazamentos envolvendo
CPF, e-mails e senhas.

2

Novos Riscos Tecnológicos:
Deepfakes, fraude digital e
engenharia social.



Vazamento de base de dados → Usuário passa a receber golpes.

O Escudo Legal

Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais.

Uso indevido de imagem/voz → Dano irreversível à reputação.

Influência Internacional: A Pressão Global



ORIGEM

Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR – Europa, 2018).
O padrão ouro global.



CATALISADORES

Casos de repercussão internacional (ex: Escândalo Cambridge Analytica).



O IMPACTO NO BRASIL

A necessidade de:

1. Adequação a padrões internacionais.
2. Viabilizar negócios globais.
3. Permitir transferência internacional de dados.

IMPACTO NOS NEGÓCIOS

Empresas brasileiras que tratam dados de europeus devem seguir padrões equivalentes ao GDPR. A LGPD garante que o Brasil continue inserido na economia digital global.

O Objeto da Lei

CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural.

Anatomia da Regra: Raio-X do Artigo 1º



Ação

Tratamento de dados pessoais

Coleta, armazenamento, uso e exclusão de informações.



Abrangência

Inclusive nos meios digitais

Fichas de papel impresso e bancos de dados em nuvem são igualmente regulados.



Atores

Público ou Privado

A padaria da esquina, governos e empresas de tecnologia compartilham o mesmo dever.



Objetivo Central

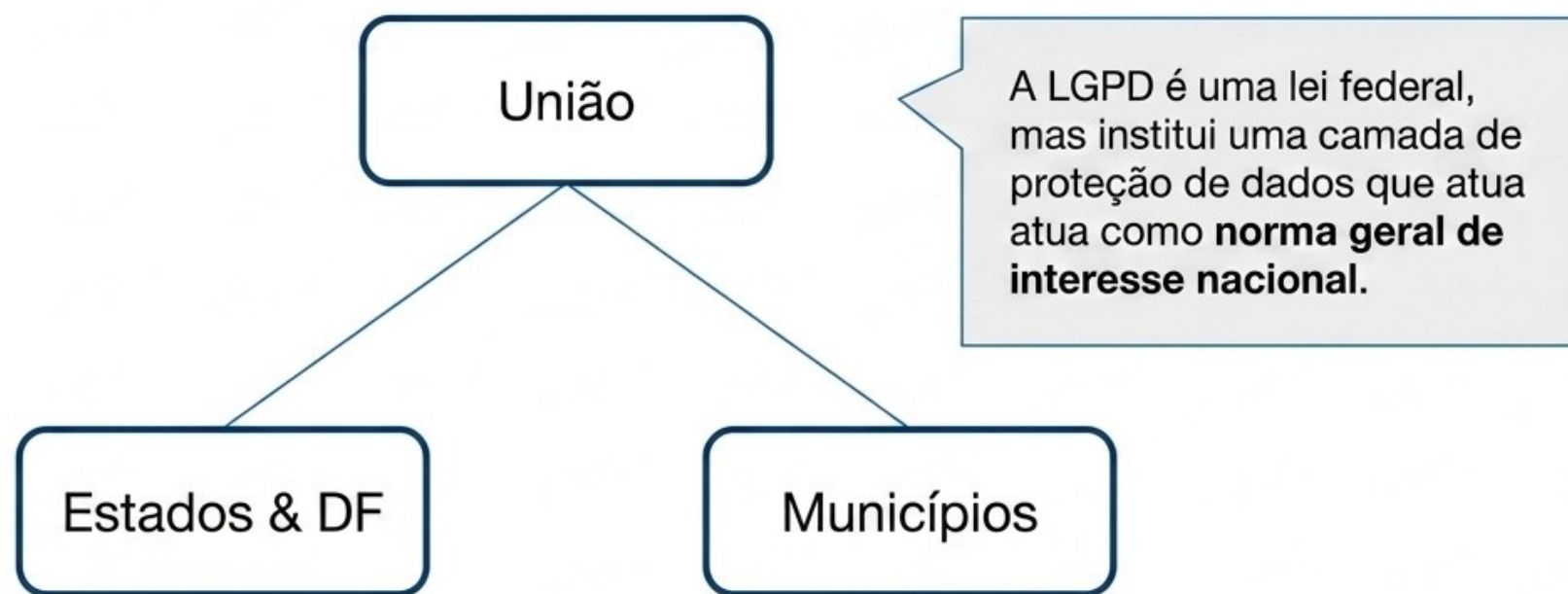
Direitos Fundamentais

A lei não visa travar negócios, mas proteger a liberdade e a privacidade do indivíduo.

A Aplicação Federativa

Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta Lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
(Incluído pela Lei nº 13.853, de 2019)
Vigência

Alcance Nacional e Observância Obrigatória



Na prática, a prefeitura de um pequeno município lidando com dados de IPTU possui as mesmas diretrizes de proteção de dados que um Ministério do Governo Federal. O dever de adequação não poupa nenhuma esfera do Estado.

Os Fundamentos da Lei: A Esfera Individual

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos:

- I - o respeito à privacidade;
- II - a autodeterminação informativa;
- III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião;
- IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem;

Decodificando a Esfera Individual

I. Privacidade

O Direito à Fronteira Pessoal.

A garantia de que a vida privada do titular não será devassada sem justificativa legal.

II. Autodeterminação Informativa

O Direito ao Controle.

O fluxo de poder **retorna ao indivíduo**. Não é apenas sobre esconder dados, mas ter o poder ativo de decidir quem os usa, como e por quanto tempo.

III. Liberdade

O Direito à Informação.

A proteção de dados não é um escudo para a censura. A lei coexiste com o livre fluxo de ideias e o jornalismo.

IV. Inviolabilidade

O Direito à Integridade.

A proteção contra o uso abusivo de dados que possa manchar a reputação, a honra ou a imagem pública de uma pessoa natural.

Os Fundamentos da Lei: Economia e Cidadania

[Art. 2º ...]

V – o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação;

VI – a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e

VII – os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais.

A LGPD como Propulsora de Mercado e Direitos



O Ecossistema da LGPD: A Estrutura em Perspectiva



1) Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: CAU-MG

No que se refere a preservação digital, acesso à informação e proteção de dados pessoais, julgue o próximo item.

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais está restrita a informações contidas em documentos físicos.

2) Ano: 2026 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: Telebras

Os direitos humanos, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais são fundamentos da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

3) Ano: 2025 Banca: CESPE / CEBRASPE Órgão: TRT - 10ª REGIÃO (DF e TO)

São fundamentos da disciplina da proteção de dados pessoais a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor.

GABARITO

1 - errado

2 - certo

3 - certo